প্রতিবেদন যোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে
সিভিল আপিলের এক্তিয়ার

২০২১ সালের সিভিল আপিল নং ১৭৪৩

ভিক্টরি আয়রন ওয়ার্কস লিমিটেড ..... আবেদনকারী (গণ)

ব্‌নাম

জিতেন্দ্র লোহিয়া ও অন্য ..... বিবাদী (রা)

সহিত

২০২১ সালের সিভিল আপিল নং ১৭৮২

রায়

ভি. রামাসুব্রমণিয়ান, বিচারপতি

১। এই আপিলগুলি জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল এর প্রধান বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত একটি সাধারণ আদেশ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে, যেখানে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল-এর একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীদের দায়ের করা দুটি স্বাধীন আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস-এর সময় দুটি আবেদনে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের একটি আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। আমরা পক্ষগুলির পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি।

মামলার পক্ষগুলি

৩। এই আপিলগুলিতে বিতর্কের বিষয়বস্তু হল পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার রামরাজতলা স্টেশন রোডে প্রায় ১০.১৯ একর জমি। মেসার্স এনার্জি প্রোপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড, যা ২০২১ সালের সিএ নং. ১৭৮২-এ আপিলকারী, উক্ত সম্পত্তির আপাত মালিক, যার নামে স্বত্বের দলিল রয়েছে।অবনী টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড, যা হল কর্পোরেট ঋণদাতা, যার ক্ষেত্রে সি. আই. আর. পি শুরু করা হয়েছে, সেই সম্পত্তি কেনার জন্য শুধুমাত্র এনার্জি প্রোপার্টিজকেই অর্থ প্রদান করেনি, বরং এনার্জি প্রোপার্টিজ-এ ৪০ শতাংশ শেয়ার মূলধনের মালিক, সেই সম্পত্তির ক্ষেত্রে এনার্জি প্রোপার্টিজ-এর সঙ্গে একটি যৌথ উন্নয়ন চুক্তিও করেছে।

৪। মেসার্স ভিক্টরি আয়রন ওয়ার্কস লিমিটেড যা ২০২১ সালের সিএ নং ১৭৪৩-এ আপিলকারী, আংশিকভাবে একটি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির ভিত্তিতে এবং আংশিকভাবে মৌখিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করে।

উপরের আপিলগুলির সংক্ষিপ্ত তথ্য

৫। মেসার্স সেসা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামে একজন আর্থিক ঋণদাতা অবনী টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ৭-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছেন, যা এখানে কর্পোরেট ঋণদাতা।কোম্পানির আবেদনটি ১৫.১০.২০১৯-এ বিচারকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

৬। ঋণদাতাদের কমিটির প্রথম বৈঠকটি ১৪.১১.২০১৯-এ অনুষ্ঠিত হয়। এরপরে, কর্পোরেট ঋণদাতার বরখাস্ত হওয়া পরিচালনা পর্ষদ রেজোলিউশন প্রফেশনালকে জানায় যে এনার্জি প্রোপার্টিগুলি সম্পত্তি থেকে নিরাপত্তা রক্ষীদের জোর করে সরিয়ে দিচ্ছে। অতএব, রেজোলিউশন প্রফেশনাল সিএ (আইবি) নং ১৮০৭/কেবি/২০১৯ (আরপি অ্যাপ্লিকেশন)-এ আইবিবিআই (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩০-এর সাথে পঠিত আইবিসির ধারা ২৫-এর অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দায়ের করে, (i) এনার্জি প্রোপার্টিজ এবং অন্যান্যদের (ভিক্টরি সহ) সম্পত্তির একমাত্র এবং একচেটিয়া দখলকে বাধা না দেওয়ার নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করে; এবং (ii) স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে সম্পত্তির দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে রেজোলিউশন প্রফেশনালকে যথাযথ সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করার জন্য যাতে কোডের অধীনে তার দায়িত্ব পালন করা যায়।

৭। উক্ত আবেদনটি নিয়ে এনার্জি প্রোপার্টিজ (আপাত মালিক) এবং ভিক্টরি (লাইসেন্সধারী) উভয়ের তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে কোডের অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা উচ্ছেদের আদেশ পাস করা যায় না এবং সম্পর্কটি বিচারকারী কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না।

৮। কৌতূহলজনকভাবে, উপরে বর্ণিত প্রকৃতির একটি আবেদন গ্রহণ করার জন্য এনসিএলটি-র এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময়, ভিক্টরি সিএ (আইবি) নং ১৪৬/কেবি/২০২০-তে একটি স্বাধীন আবেদনও দায়ের করে, যাতে রেজোলিউশন প্রফেশনালকে ভিক্টরির দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করা বা বিরক্ত করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়।আমরা জানি না, যখন তারা লাইসেন্সদাতা এবং লাইসেন্সপ্রাপকের মধ্যে বিরোধের বিচারের জন্য এন. সি. এল. টি-র এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তখন ভিক্টরির অনুরোধে এই ধরনের আবেদন কীভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল।

৯। ১২.০২.২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিচারকারী কর্তৃপক্ষ ভিক্টরি ও এনার্জি প্রোপার্টিজকে রেজোলিউশন প্রফেশনালদের দখল ও ক্রিয়াকলাপে বাধা না দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং একই সাথে এই রায় দেয় যে এই আদেশটি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির অধীনে তাদের দেওয়া জমির অংশে ভিক্টরিকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধা দেবে না। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আদেশের কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

> ***"প্রতিবাদীগন (বা সিএ (আইবি) নং ১৮০৭/কেবি/২০১৯-এ তাদের মাধ্যমে কাজ করা অন্য কোনও ব্যক্তি) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্পোরেট ঋণদাতার সি. আই. আর. পি সম্পর্কিত আর. পি-র দখল এবং তার ক্রিয়াকলাপে বাধা দেবেন না, যা ব্যর্থ হলে স্থানীয় পুলিশকে কর্পোরেট ঋণদাতার সি. আই. আর. পি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আর. পি-কে সমস্ত সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।***
>
> ***ii) ০৯.০১.২০২০ তারিখের আমাদের আদেশটি ১১.০৮.২০১১ তারিখের সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির ভিত্তিতে তাদের দখলে থাকা জমির অংশে ভিক্টরি আয়রন ওয়ার্কস লিমিটেডের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে না যতক্ষণ না সম্পত্তির মূল মালিক সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন।অতএব, এই আবেদন, অর্থাৎ সিএ (আইবি) ১৪৬/কেবি/২০২০ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।"***

১০। বিচারকারী কর্তৃপক্ষের উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে এন. সি. এল. এ. টি-র কাছে দুটি স্বাধীন আপিল দায়ের করা হয়েছিল, একটি ভিক্টরি দ্বারা এবং একটি এনার্জি প্রোপার্টি দ্বারা। ০৮.০৪.২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এন. সি. এল. এ. টি দ্বারা আপিলগুলি খারিজ করা হয়েছিল।কিন্তু একই সময়ে, এন. সি. এল. এ. টি দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ১১.০৮.২০২১ তারিখের সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির আওতায় থাকা ১০০০০ বর্গফুট জমি রেজোলিউশন প্রফেশনালদের কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভিক্টরি দ্বারা উপভোগ করা অব্যাহত থাকবে।আপিল কর্তৃপক্ষ রেজোলিউশন প্রফেশনালকে তথ্য-স্মারকলিপিতে এবং প্রবিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় নথিতে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে যে কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে যা রয়েছে তা কেবল উক্ত সম্পত্তির উপর উন্নয়নের অধিকার।ভিক্টরি এবং এনার্জি প্রপার্টিজ উভয়েই এন. সি. এল. এ. টি-র উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে স্বাধীন আপিল নিয়ে এসেছে।

<u>বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার</u>

১১। সংক্ষেপে, এই ত্রিকোণ লড়াইয়ে বিরোধটি হল (i) জমির আপাত মালিক, অর্থাৎ এনার্জি প্রোপার্টিজ, যিনি একদিকে সিকিউরাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ইউকো ব্যাঙ্কের

অনুমোদিত অফিসারের কাছ থেকে ২৯.০১.২০০৮ তারিখের একটি বিক্রয় শংসাপত্রের অধীনে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন, (ii) ২৪.০১.২০০৮ তারিখের একটি সমঝোতা স্মারকের অধীনে রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী কর্পোরেট ঋণদাতা, যিনি প্রকৃতপক্ষে এনার্জি প্রপার্টিজ দ্বারা উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন করেছিলেন এবং যিনি ১৬.০৬.২০০৮ তারিখে এনার্জি প্রপার্টিজের সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন উল্লিখিত সম্পত্তির যৌথ উন্নয়ন এর জন্য; এবং (iii) ভিক্টরি, যাকে ১০০০০ বর্গফুট পরিমাপের জমির একটি অংশ (১০.১৯ একর জমির মোট সীমার মধ্যে), ১৯.০৮.২০১১ তারিখের একটি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির অধীনে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই অনুমতিধারী এখন ১০.১৯ একর আয়তনের পুরো জমির দখলে আছে বলে দাবি করছে।

১২। বিতর্কিত নয় এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর নজর রাখার মাধ্যমে বিরোধটি আরও ভালভাবে বোঝা যায়।এই তথ্যগুলি হল -

(ক) ২৪.০১.২০০৮ তারিখে, এনার্জি প্রপার্টিজ এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা একটি মউ স্বাক্ষর করে, যার দ্বারা, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এনার্জি প্রপার্টিজকে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে, প্রশ্নে থাকা জমি কেনার জন্য, যেটি ইউকো ব্যাংক দ্বারা বিক্রি করা হচ্ছে সারফেসি আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এনার্জি প্রোপার্টিস যাতে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে এর জন্য কর্পোরেট ঋণদাতা ৯৩০ কোটি টাকা প্রদান করতে সন্মত হওয়া ছাড়াও বাড়তি ২.৭০ কোটি টাকা অর্থমূল্যও প্রদান করতে সম্মত হয়েছেকর্পোরেট ঋণদাতার জন্য উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয় এবং সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য এনার্জি প্রোপার্টিস কে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি আসলে দ্বিগুণ ছিল, যথাঃ (১) এনার্জি প্রোপার্টিস এর ৪০ শতাংশ শেয়ার কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করা উচিত এবং (২) কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পত্তির উন্নয়নের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া উচিত।

(খ) উপরোক্ত সমঝোতাপত্র বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সম্পত্তির মোট শেয়ারের ৪০ শতাংশ কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(গ) কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা প্রদত্ত তহবিলের সাহায্যে, এনার্জি প্রোপার্টিস ইউকো ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ২৯.০১.২০০৮ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্রের অধীনে জমিটি

কিনেছিল।বিক্রয় শংসাপত্রে উল্লিখিত মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২,৯৭,০৩,৪৮৪ টাকা (মাত্র দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ তিন হাজার চারশো চব্বিশ টাকা)।

(ঘ) ১৬.০৬.২০০৮ তারিখে, এনার্জি প্রোপার্টিস কর্পোরেট ঋণদাতার সঙ্গে একটি চুক্তি করে, যার মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পত্তির উন্নয়নের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়।এই চুক্তির আওতায় সম্পত্তির প্রকৃত দখলও কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা কর্পোরেট ঋণদাতার হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি পরবর্তী ০২.০৩.২০১০ এবং ২৪.০৬.২০১০ তারিখের দুটি সমঝোতাপত্রেও নিশ্চিত করা হয়েছে, যা যথাক্রমে (ক) এনার্জি প্রোপার্টিস এর অংশীদারদের পাশাপাশি (খ) এনার্জি প্রোপার্টিস এর মালিকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

(ঙ) এরপরে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ১০.১৯ একরের মোট পরিমাণের মধ্যে ১০০০০ বর্গফুট জমির অনুমতিমূলক ব্যবহারের জন্য বিজয়কে ১৯.০৮.২০১১-তারিখে একটি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তি কার্যকর করে একটি লাইসেন্স প্রদান করে ।এনার্জি প্রোপার্টিস নিশ্চিতকারী পক্ষ হিসাবে এই সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তিতে যোগ দিয়েছে।এই চুক্তি ২০১১ সালের আগস্ট থেকে শুরু করে ১১ মাসের জন্য হওয়ার কথা ছিল।উক্ত চুক্তির অধীনে নির্ধারিত লাইসেন্স ফি ছিল প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা।

(চ) যাইহোক, ভিক্টরি (লাইসেন্সধারী) এখন দাবি করে যে প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত লাইসেন্স ফি প্রদান করে তারা পরবর্তীকালে পুরো ১০.১৯ একর জমি ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিল, ।

(ছ) তৃতীয় পক্ষের আর্থিক ঋণদাতার অনুরোধে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে একবার সি. আই. আর. পি চালু করা হলে, অন্তর্বর্তীকালীন রেজলিউসন প্রফেসনাল দাবি করতে শুরু করেন যে কর্পোরেট ঋণদাতার হাতে থাকা উন্নয়ন অধিকার কর্পোরেট ঋণদাতার অদম্য সম্পদের অংশ এবং তাই, এটি অবশ্যই তথ্য বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং সুরক্ষিত করা উচিত।

(জ) এনার্জি প্রপার্টিজ এই ভিত্তিতে রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে যে সম্পত্তি, অর্থাৎ জমিটি কর্পোরেট ঋণদাতার নয় এবং তাই উক্ত সম্পত্তিটি কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন যৌথ উন্নয়ন চুক্তি থেকে বিরোধ দেখা দেয়।

(ঝ) ভিক্টরি এই ভিত্তিতে রেজোলিউশন প্রফেসনালের দাবির বিরোধিতা করে বলেছে যে তারা পুরো জমির দখলে রয়েছে এবং আই. বি. সি-র অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের সম্পত্তির দখলে থাকা কোনও ভাড়াটিয়া/ইজারা গ্রহীতা/লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা নেই।

(ঞ) এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি উভয়ই এনার্জি প্রোপার্টি এবং ভিক্টরি-র দাবির সঙ্গে একমত হন যে আই. বি. সি-র অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের তৃতীয় পক্ষের লাইসেন্সধারী/ইজারা গ্রহীতাকে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই। অতএব, এই আপিলগুলিতে অভিযুক্ত তাদের আদেশের মাধ্যমে, বিচারকারী কর্তৃপক্ষ (এনসিএলটি) এবং আপিল কর্তৃপক্ষ (এনসিএলটি) উভয়ই ১০০০০ বর্গ কিলোমিটার জমির পরিমাণ পর্যন্ত ভিক্টরির স্বার্থ রক্ষা করেছে যেগুলি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু একই সময়ে এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি উভয়ই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যে ভিক্টরি সমগ্র ১ একর জমির দখলে রয়েছে।তাই, এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি ভেবেছিল যে, অবশিষ্ট জমির উপর কর্পোরেট ঋণদাতার যে উন্নয়নমূলক অধিকার রয়েছে, তা সংরক্ষণ করে তথ্য বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই দুটি আবেদনে এনার্জি প্রোপার্টি এবং ভিক্টরি উভয়ই এর বিরোধিতা করছে।

<u>প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্ক</u>

১৩। ভিক্টরির পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, (১) যে পরিমাণ জমি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, অর্থাৎ ১০.১৯ একর, সেটি কর্পোরেট ঋণদাতার নয়, এনার্জি প্রোপার্টির মালিকানাধীন; (২) আই.বি.সি-র ২৫(২)(এ) ধারার অধীনে, রেজোলিউশন প্রফেসনাল কেবল কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পদের হেফাজত ও নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অধিকারী, তৃতীয় পক্ষের সম্পদের নয় (৩) প্রবিধানের ৩০-এর অধীনে, রেজোলিউশন প্রফেসনাল কেবল কোডের অধীনে তার দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার অধিকারী এবং তাই প্রবিধান ৩০-এর অধীনে রেজোলিউশন প্রফেসবনাল দ্বারা উত্থাপিত আবেদনটি ভুল ধারণা করা হয়েছিল, আইবিসি-র ধারা ২৫(২)(এ)-তে নির্দেশিত সতর্কতার আলোকে; এবং (৪) রেজোলিউশন প্রোফেসনাল এর দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, ভিক্টরি জমির সম্পূর্ণ পরিমাণের দখলে রয়েছে এবং তাই, **দূতাবাস সম্পত্তি উন্নয়ন বেসরকারী লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্য; গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড বনাম অমিত গুপ্তা এবং অন্যান্য; এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড বনাম এসকে হুইলস বেসরকারী**

লিমিটেড এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের আলোকে; রেজোলিউশন প্রফেসনাল, বিশাল ঘিসুলাল জৈন, এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করার বিচার কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার ছিল না।

(২০২০) ১৩ এসসিসি ৩০৮, (২০২১) ৭ এসসিসি ২০৯, (২০২২) 2 এসসিসি ৫৮৩

১৪। এনার্জি প্রোপার্টিগুলিও প্রায় একই ভিত্তিতে বিতর্কিত অর্ডারগুলিকে আক্রমণ করছে।আরও বিশেষভাবে, এনার্জি প্রোপার্টির পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, (ক) যখন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সম্পত্তির দখলে না থাকেন, তখন তিনি দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আই. বি. সি-তে প্রদত্ত প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার অধিকারী নন; (খ) যদিও কোডের ধারা ১৮(চ) অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেসনালকে যে কোনও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত নিতে সক্ষম করে যার উপর কর্পোরেট ঋণদাতার মালিকানা অধিকার রয়েছে, তবে ধারা ১৮-এর অধীনে ব্যাখ্যাটি চুক্তিগত ব্যবস্থার অধীনে রাখা কর্পোরেট ঋণদাতার দখলে থাকা তৃতীয় পক্ষের মালিকানাধীন সম্পদগুলি ধারা ১৮-এর অর্থের মধ্যে "সম্পদ" শব্দটির সংজ্ঞার আওতা থেকে বাদ দেয়; এবং (গ) **অ্যাম্বাসি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড**, **গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড এবং টাটা কনসালটেন্সি** (উপরে) আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বিচার্য বিষয়টি সকল সন্দেহের উর্ধে প্রমাণ করে।

১৫। বিতর্কিত আদেশগুলিকে সমর্থন করে, রেজোলিউশন প্রফেশনাল এবং ঋণদাতাদের কমিটির পক্ষ থেকেও যুক্তি দেওয়া হয়, **(ক)** বিতর্কিত আদেশগুলি কোনওভাবেই সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির অধীনে ভিক্টরির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করেনি; **(খ)** উন্নয়ন চুক্তির পাশাপাশি পরবর্তী দুটি সমঝোতাপত্রের অধীনে, সমগ্র জমির দখল কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে; **(গ)** তথ্য স্মারকলিপিতে যা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর কর্পোরেট ঋণদাতার যে উন্নয়নমূলক অধিকার রয়েছে; **(ঘ)** সেই উন্নয়নমূলক অধিকারগুলি কর্পোরেট ঋণদাতার অদম্য সম্পদ গঠন করে। **(ঙ) সুশীল কুমার আগরওয়াল বনাম মীনাক্ষী সাধু এবং অন্যান্যদের** মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে কোনও সম্পত্তির উন্নয়নের অধিকার বিকাশকারীর একটি অদম্য সম্পদ এবং বিশেষত যখন এই উন্নয়ন প্রকল্পটি বছরের পর বছর কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছিল; এবং **(চ)** অতএব, বিতর্কিত আদেশগুলি কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না।

আলোচনা এবং বিশ্লেষণ

১৬। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বন্দ্ব থেকে মনে হয়েছে যে, আমাদের বিবেচনার জন্য দুটি বিষয় উত্থাপিত করা হয়।সেগুলি হল, **(ক)** প্রবিধানের রেগুলেশন ৩৬-এর অধীনে রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা প্রস্তুত

তথ্য স্মারকলিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর কর্পোরেট ঋণদাতার যে অধিকার বা সুদ রয়েছে তার প্রকৃতি কী?এবং **(খ)** এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি কি কর্পোরেট ঋণদাতার দখল পুনরুদ্ধার/রক্ষা করার চেষ্টা করে আইনে তাদের উপর ন্যস্ত নয় এমন একটি এক্তিয়ার প্রয়োগ করেছে?

<u>ইস্যু নং ১</u>

১৭. আই. বি. সি-কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম অংশে প্রাথমিক বিষয়গুলি রয়েছে, দ্বিতীয় অংশে কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন এবং লিকুইডেশন সম্পর্কিত বিধান রয়েছে, তৃতীয় অংশে ব্যক্তি ও অংশীদারিত্ব সংস্থাগুলির জন্য ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন এবং দেউলিয়া নিয়ে কাজ করা হয়েছে, চতুর্থ অংশে ইনসল্‌ভেন্সি ্প্রফেসনাল সংস্থা এবং তথ্য উপযোগিতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং পঞ্চম অংশে বিবিধ বিধান রয়েছে।

১৮। কৌতূহলজনকভাবে, কোডটিতে তিনটি ভিন্ন জায়গায় শব্দের সংজ্ঞার বিধান রয়েছে, যথা ধারা ৩, ৫ এবং ৭৯। ধারা ৩ যা পার্ট-১-এ রয়েছে তাতে শব্দ এবং বাক্যাংশের সংজ্ঞা রয়েছে এবং এই সংজ্ঞাগুলি পুরো কোড জুড়ে প্রযোজ্য, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়। ধারা ৫-এ সংজ্ঞাগুলি রয়েছে, যা শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশে ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্যাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একইভাবে, ধারা ৭৯-এ তৃতীয় অংশে প্রদর্শিত শব্দ এবং বাক্যাংশের সংজ্ঞা রয়েছে। অন্য কথায়, ধারা ৫ এবং ৭৯-এর সংজ্ঞাগুলির সংশ্লিষ্ট অংশগুলিতে সীমিত প্রয়োগ রয়েছে যেখানে সেগুলি প্রদর্শিত হয়, তবে ধারা ৩-এর সংজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণরূপে কোডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৯। আই. বি. সি-র ধারা ৩ (২৭) "সম্পত্তি" শব্দটিকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেঃ

> *"৩। সংজ্ঞা.এই কোডে, প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন না হলে,*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *(২৭) "সম্পত্তি" অর্থ, পণ্য, কার্যকরী দাবি, জমি এবং ভারতে বা ভারতের বাইরে অবস্থিত সম্পত্তির প্রতিটি বিবরণ এবং বর্তমান বা ভবিষ্যত বা সম্পত্তি থেকে উদ্‌ভূত বা আনুষঙ্গিক স্বার্থ সহ স্বার্থের প্রতিটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে।*

কিন্তু "সম্পদ" শব্দটি ধারা ৩ বা ধারা ৫ বা কোডের ধারা ৭৯-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, যদিও ধারা ৭৯ (১৪) "বাদ দেওয়া সম্পদ" অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করে।

২০। তবে এই বিধিমালার ৩ (৩৭) ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ৯), ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ (১৯৩২-এর ৯), সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্ট (রেগুলেশন) আইন,

১৯৫৬ (১৯৫৬-এর ৪২), সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৯২ (১৯৯২-এর ১৫), ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩-এর ৫১), সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব আইন, ২০০৮ (২০০৯-এর ৬) এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩-এর ১৮)-এ সংজ্ঞায়িত শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলির যথাক্রমে সেই আইনগুলিতে নির্ধারিত অর্থ থাকবে।

২১। ধারা ৩, ৫ এবং ৭৯-এর বিধানগুলির কথা মাথায় রেখে, এখন আসুন আমরা ধারা ১৮-এ আসি যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেসনালদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে এবং ধারা ২৫ যা রেজোলিউশন প্রফেসনালদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে।ধারা ১৮ নিম্নরূপঃ

"১৮। অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেসনালদের দায়িত্ব।অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করবেন, যথাঃ

(ক) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ, অর্থ ও কার্যাবলী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা, যার মধ্যে -

(i) বিগত দুই বছরের ব্যবসা পরিচালনা;

(ii) বিগত দুই বছরের আর্থিক ও পরিচালনগত অর্থপ্রদান;

(iii) প্রারম্ভের তারিখ অনুযায়ী সম্পদ ও দায়বদ্ধতার তালিকা; এবং

(iv) নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এমন অন্যান্য বিষয়;

(খ) ১৩ এবং ১৫ ধারার অধীনে করা প্রকাশ্য ঘোষণা অনুসারে ঋণদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া সমস্ত দাবি গ্রহণ এবং একত্রিত করুনঃ

(গ) ঋণদাতাদের একটি কমিটি গঠন;

(ঘ) কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পদের উপর নজরদারি করা এবং ঋণদাতাদের কমিটি দ্বারা রেজোলিউসন প্রফেসনাল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঙ) প্রয়োজন হলে তথ্য সংস্থার কাছে সংগৃহীত তথ্য দাখিল করা; এবং

(চ) যে কোনো সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত নেওয়া যা কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যালেন্স শীটে লিপিবদ্ধ কোনও সম্পত্তির উপর কর্পোরেট ঋণদাতার মালিকানা অধিকার রয়েছে, অথবা তথ্য উপযোগিতা বা সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি বা অন্য কোনও রেজিস্ট্রি যা সম্পদের মালিকানা নথিভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে

(i) সম্পদ যার উপর কর্পোরেট ঋণদাতার মালিকানা অধিকার রয়েছে যা বিদেশে অবস্থিত হতে পারে;

(ii) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দখলে থাকা বা না থাকা সম্পদ;

(iii) স্থাবর বা অস্থাবর বাস্তব সম্পদঃ

(iv) বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সহ অদম্য সম্পদ;

(v) কর্পোরেট ঋণদাতার যে কোনও সহায়ক সংস্থায় রাখা শেয়ার, আর্থিক উপকরণ, বীমা পলিসি সহ সিকিউরিটিজ; অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদারদের দায়িত্ব।

(vi) আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মালিকানা নির্ধারণ সাপেক্ষে সম্পদ;

(ছ) বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, "সম্পদ" শব্দটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে নাঃ যারা হলেনঃ

(i) ট্রাস্টের অধীনে রাখা কর্পোরেট ঋণদাতার দখলে থাকা তৃতীয় পক্ষের মালিকানাধীন সম্পদ অথবা গচ্ছিতপ্রদান সহ চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে;

(ii) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কোনও ভারতীয় বা বিদেশী সহায়ক সংস্থার সম্পদ; এবং

(iii) যে কোনও আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবহিত অন্যান্য সম্পদ।

২৫ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

"২৫। রেজলিউসন প্রফেসনাল এর দায়িত্ব। (১) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অব্যাহত ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা সমাধান পেশাদারের কর্তব্য হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে, সমাধান পেশাদার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন, যথাঃ

(ক) কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যবসায়িক নথি সহ কর্পোরেট ঋণদাতার সমস্ত সম্পদের অবিলম্বে হেফাজত ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা;

(খ) তৃতীয় পক্ষের সাথে কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব এবং কাজ করা, বিচারিক, আধা-বিচারিক বা সালিসি কার্যক্রমে কর্পোরেট ঋণদাতার সুবিধার জন্য অধিকার প্রয়োগ করা;

(গ) ধারা ২৮-এর অধীনে ঋণদাতাদের কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ সংগ্রহ করা;

ঘ) পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষক, আইনী বা অন্যান্য পেশাদারদের নিয়োগ করা;

(ঙ) দাবির একটি হালনাগাদ তালিকা বজায় রাখা;

(চ) ঋণদাতাদের কমিটির সকল সভা আহ্বান ও অংশগ্রহণ করা;

(ছ) ২৯ ধারা অনুযায়ী তথ্য স্মারকলিপি প্রস্তুত করা;

(জ) কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যবসার জটিলতা ও পরিচালনার মাত্রা এবং বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলী বিবেচনা করে সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের, যারা ঋণদাতাদের কমিটির অনুমোদনক্রমে তাঁর দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড

পূরণ করে, একটি সমাধান পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

(ঝ) ঋণদাতাদের কমিটির বৈঠকে সমস্ত সমাধান পরিকল্পনা উপস্থাপন করা;

(ঞ) তৃতীয় অধ্যায় অনুযায়ী লেনদেন এড়ানোর জন্য আবেদন দাখিল করা, যদি থাকে; এবং

(ট) বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২২। ধারা ১৮ এবং ২৫ থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে "সম্পত্তি" শব্দটি নয়, "সম্পদ" শব্দটি এই বিধানগুলিতে ব্যবহৃত হয়, যদিও "সম্পত্তি" শব্দটি ধারা ৩ (২৭)-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।কিন্তু ১৮ এবং ২৫ ধারায় ব্যবহৃত কথিত "সম্পদ" শব্দটি আই. বি. সি-তে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা ধারা ৩ (৩৭) থেকে দেখেছি যে এটি সাতটি ভিন্ন আইনের উল্লেখ করে, যার সাহায্যে কোডে ব্যবহৃত কিন্তু সংজ্ঞায়িত নয় এমন শব্দ এবং অভিব্যক্তির সংজ্ঞা খুঁজে বের করা যেতে পারে।সুতরাং, আসুন আমরা খুঁজে বের করি যে এই সাতটি আইন ব্যবহৃত "সম্পদ" শব্দের অর্থ খুঁজে বের করতে কোনও সহায়তা করবে কিনা, তবে আই. বি. সি-তে সংজ্ঞায়িত নয়।

২৩। ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইন "সম্পদ" বা "সম্পত্তি"-র কোনওটিকেই সংজ্ঞায়িত করে না।১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইনও এই দুটি অভিব্যক্তিগুলির কোনওটিকেই সংজ্ঞায়িত করে না।ঋণ এবং দেউলিয়া পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩ "সম্পদ" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে না তবে ধারা ২ (জেবি)-এ "সম্পত্তি" শব্দটিকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেছেঃ

"২. সংজ্ঞা.এই আইনে, যদি না প্রেক্ষাপটে অন্যথায় প্রয়োজন হয়,

XXX XXX XXX

(জেবি) "সম্পত্তি" মানে-

(ক) স্থা বর সম্পত্তি;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি;

(গ) কোনও ঋণ বা অর্থ পরিশোধের কোনও অধিকার, তা সুরক্ষিত বা অনিরাপদ যাই হোক না কেন;

(ঘ) প্রাপ্যতা, তা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন;

(ঙ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জ্ঞান, পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, লাইসেন্স, ফ্র্যাঞ্চাইজি বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও ব্যবসা বা বাণিজ্যিক অধিকার;

২৪। সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫৬, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৯২ এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮ এই দুটি অভিব্যক্তি সংজ্ঞায়িত করে না।এমনকি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এই দুটি অভিব্যক্তি সংজ্ঞায়িত করে

না।অতএব, ধারা ১৮ এবং ২৫-এ ব্যবহৃত "সম্পদ" শব্দের অর্থের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য, একজনকে অবশ্যই পরিচিত থেকে অজানা পর্যন্ত যাত্রা করতে হবে।

২৫। আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, ঋণ ও দেউলিয়া পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩-এ "সম্পত্তি" শব্দটি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং আই. বি. সি-তে এটি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। যদিও ১৯৯৩ সালের আইনে শব্দের সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ বলে মনে হয়, আই. বি. সি-তে সংজ্ঞাটি কেবল অন্তর্ভুক্তিমূলক (আমরা অন্য কোথাও উভয় সংজ্ঞা বের করেছি)।

২৬। যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, "সম্পদ" শব্দটি আই. বি. সি বা কোডের ধারা ৩ (৩৭)-এ উল্লিখিত সাতটি আইনের কোনওটিতেই সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।কিন্তু "সম্পদ" শব্দটি ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ১০২ (২) ধারায় "সম্পত্তি বা যে কোনও ধরনের অধিকার" অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।যদিও ১০২ ধারাটি আয়কর আইনের ১০-এ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে সংজ্ঞাটি এই সত্যের উপর আলোকপাত করে যে সম্পত্তি বা যে কোনও ধরনের অধিকারকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২৭। "সম্পত্তি" অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা এবং আই. বি. সি-তে "সম্পদ" শব্দের সংজ্ঞার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করার পরে, এখন আমাদের পক্ষে এই মামলার তথ্যে ফিরে আসা এবং ১০.১৯ একর স্থাবর সম্পত্তিতে কর্পোরেট ঋণদাতার যে অধিকার রয়েছে তার প্রকৃতি খুঁজে বের করা উপযুক্ত।নির্দিষ্ট কিছু নথির উল্লেখ এবং এই নথিগুলির দ্বারা উদ্ভূত ঘটনাগুলির শৃঙ্খল তৈরি করে এটি করা যেতে পারে।

২৮। যে নথিগুলির দরকারী উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলি হলঃ **(i)** ২৪.০১.২০০৮ তারিখের সমঝোতাপত্র; **(ii)** ২৪.০১.২০০৮ তারিখের শেয়ারহোল্ডার চুক্তি; **(iii)** ২৯.০১.২০০৮ তারিখের বিক্রয় শংসাপত্র; **(iv)** ১৬.০৬.২০০৮ তারিখের উন্নয়ন চুক্তি; **(v)** এনার্জি প্রপার্টিজর শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা সম্পাদিত ০২.০৩.২০১০ তারিখের রেকর্ডিং মেমোরেন্ডাম; **(vi)** এনার্জি প্রপার্টির দ্বারা সম্পাদটির ২৪.০৬.২০১০ তারিখের রেকর্ডিং মেমোরেন্ডাম; এবং **(vii)** ১৯.০৮.২০১১ তারিখের সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তি । আসুন এখন এই প্রতিটি নথির দ্বারা প্রকাশিত গল্পটি দেখি।

২৯। এই নথিগুলির মধ্যে প্রথমটি হল ২৪.০১.২০০৮ তারিখের সমঝোতা স্মারক, যা তিনটি পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়, যথাঃ (i) এনার্জি প্রপার্টি; (ii) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা; এবং (iii) এনার্জি প্রপার্টির শেয়ারহোল্ডাররা। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এনার্জি প্রপার্টিজকে মোট ১২ কোটি টাকার আর্থিক আবাসন প্রদান করতে সম্মত হয়েছে, যাতে তারা বিতর্কিত জমি ক্রয়

করতে সক্ষম হয় (২.৭০ কোটি টাকা ব্যবহার করে) এবং এর জন্য একটি সঙ্কট মোকাবেলার উদ্দেশ্য (৯.৩০ কোটি টাকার ব্যালেন্স ব্যবহার করে)। সমঝোতাপত্রে অন্তর্ভুক্ত চুক্তিগুলি ইঙ্গিত করে -

- ✦ কর্পোরেট দেনাদারকে সরাসরি ইউকো ব্যাঙ্কে ২.৭০ কোটি টাকা দিতে হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিক্রয় শংসাপত্রটি ব্যাংকের কাছে থাকা আসল স্বত্বের দলিল (পূর্বের নথি) সহ একটি নামধারী সলিসিটর এবং অ্যাডভোকেটের কাছে হস্তান্তর করতে হবে;
- ✦ এনার্জি প্রপার্টিজ এবং কর্পোরেট ঋণদাতার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, যাতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা একচেটিয়াভাবে সম্পত্তির উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়;
- ✦ যদি কোনও সুনির্দিষ্ট চুক্তি না করা হয়, তাহলে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আবাসনের পরিমাণ পরিশোধের সুরক্ষার জন্য উক্ত সম্পত্তির উপর একটি চার্জ তৈরি করার অধিকারী হবেন;
- ✦ এনার্জি প্রপার্টিজ আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার জন্য দ্বিগুণ সুবিধা ছিল, যথাঃ (১) এনার্জি প্রপার্টিজ শেয়ারহোল্ডারদের এনার্জি প্রোপার্টিগুলির মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের ৪০ শতাংশ কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে এবং ২০ শতাংশ শেয়ারহোল্ডার নামযুক্ত সলিসিটর ও উকিলের কাছে হস্তান্তর করা উচিত; এবং (২) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিকাশের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া উচিত।
- ✦ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সম্পত্তিটি বিকাশের পরে, জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সহ মোট নির্মিত এলাকার ৬০ শতাংশ কর্পোরেট ঋণদাতার কাছে যাবে এবং অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ নির্মিত এলাকা এনার্জি প্রপার্টিজের কাছে যাবে।

৩০। দ্বিতীয় নথিটি হল .২৪.০১.২০০৮ তারিখ-এর সমঝোতাপত্রের সঙ্গে একযোগে সম্পাদিত শেয়ারহোল্ডারদের চুক্তি। এনার্জি প্রপার্টিজের ৪০ শতাংশ শেয়ার কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে এবং ২০ শতাংশ শেয়ার সলিসিটর ও উকিলের কাছে হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৩১। ২৪.০১.২০০৮ তারিখের সমঝোতাপত্রের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ইউকো ব্যাঙ্ক/এনার্জি প্রপার্টিজ/এনার্জি প্রপার্টিজ-এর শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন।অতএব, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, .২০০২-এর নিয়ম ৮-এর সঙ্গে পাঠ করা সারফেসি আইনের ১৩ (১২) ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ২৯.০১.২০০৮ তারিখে একটি বিক্রয় শংসাপত্র কার্যকর করা হয়েছিল।উল্লিখিত বিক্রয় শংসাপত্রে নির্দেশিত বিক্রয় মূল্য ছিল.২,৯৭,০৩,৪৮ টাকা যার মধ্যে, ২.৭০ কোটি টাকা কর্পোরেট দেনাদার দ্বারা দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

৩২। চতুর্থ যে নথিটি বিবেচনা করা হবে তা হল এনার্জি প্রোপার্টি এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৬.০৬.২০০৮ তারিখের উন্নয়ন চুক্তি।এই উন্নয়ন চুক্তিতে সমঝোতাপত্র এবং ২৪.০১.২০০৮ তারিখের শেয়ারহোল্ডার চুক্তি উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে।এটি এই বিষয়টিকেও নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন চুক্তিটি একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি হিসাবে এই সমঝোতাপত্রের অধীনে বিবেচনা করা হয়েছিল।উন্নয়ন চুক্তিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে খাস হস্তান্তর এবং পুরো সম্পত্তির খালি দখলের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল।কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তাদের নিজস্ব ব্যয়ে চুক্তির পঞ্চম তফসিলে প্রদত্ত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে উক্ত সম্পত্তিতে একটি আবাসন কমপ্লেক্স গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল।উন্নয়ন চুক্তির মধ্যে থাকা চুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল যে এনার্জি প্রপার্টিজ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার লিখিত সম্মতি ব্যতীত উল্লিখিত সম্পত্তি লেট-আউট, লিজ, বন্ধক এবং/অথবা চার্জ করবে না।

৩৩। উন্নয়ন চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরে, দুটি স্মারকলিপি (মেমোরেন্ডাম রেকর্ডিং পোসেশন নামে) যথাক্রমে ০২.০৩.২০১০ এবং ২৪.০৬.২০১০-এ কার্যকর করা হয়েছিল, প্রথমটি এনার্জি প্রোপার্টিজের শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি এনার্জি প্রোপার্টিজের দ্বারা।এই দুটি স্মারকলিপির অধীনে, এনার্জি প্রোপার্টিজের শেয়ারহোল্ডারদের পাশাপাশি কোম্পানি এনার্জি প্রোপার্টিজ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করে।এই দুটি স্মারকলিপিতে নির্দিষ্ট ধারাগুলি ছিল যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সম্পত্তির একচেটিয়া দখলে থাকবে।

৩৪. এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দখল হস্তান্তরের পর, এনার্জি প্রোপার্টিজ এবং কর্পোরেট ঋণদাতা যৌথভাবে ভিক্টরির পক্ষে ১৯.০৮.২০১১ তারিখ-এ একটি সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তি কার্যকর করে।

প্রকৃতপক্ষে, উক্ত চুক্তিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল কারণ লাইসেন্সদাতা এবং এনার্জি প্রপার্টিজগুলি কেবল একটি নিশ্চিতকারী পক্ষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।স্বীকার্য যে, এই চুক্তিটি ১০.১৯ একরের মোট সীমার মধ্যে ১০০০০ বর্গফুট জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।চুক্তিটি ১১ মাসের জন্য হওয়ার কথা ছিল এবং তাতে সম্মত লাইসেন্স ফি ছিল প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা।উক্ত সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির ৭ নং ধারাটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই এটি নিম্নরূপ পুনরায় বলা হয়েছেঃ

> *"**৭. সাধারণ***
> *এই চুক্তিটি আভানির কাছে ব্যক্তিগত,*
> *এখানে যা কিছু রয়েছে তার কোনওটাই লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার ক্ষেত্রে কোনও অধিকার বা একচেটিয়া দখল* বা ভাড়াটিয়া দাবি করবে না।

৩৫। উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির ক্রম এবং পক্ষগুলির দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী থেকে এটি স্ফটিকের চেয়ে আরও স্পষ্ট যে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পক্ষে একগুচ্ছ অধিকার এবং স্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল।অধিকার ও স্বার্থের এই সমষ্টি তৈরি এবং আসলে একটি বৈধ বিবেচনার জন্য ছিল।কিন্তু এই ধরনের বিবেচনার জন্য, এনার্জি প্রোপার্টিস এমনকি বিতর্কিত সম্পত্তির মালিকও হত না।অতএব, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পক্ষে তৈরি উন্নয়ন অধিকার আই.বি.সি-র ধারা ৩(২৭)-এর অধীনে অভিব্যক্তিটির অর্থের মধ্যে "সম্পত্তি" গঠন করে।পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে যে **ধারা ৩(২৭) এর অধীনে "সম্পত্তি" অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞায় "বর্তমান বা ভবিষ্যত বা সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত বা আনুষঙ্গিক স্বার্থ সহ স্বার্থের প্রতিটি বিবরণ" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে**। যেহেতু সাধারণ ভাষায় "সম্পদ" অভিব্যক্তিটি "যে কোনও ধরনের সম্পত্তি" বোঝায়, তাই আই.বি.সি-র ধারা ১৮ (এফ) এবং ধারা ২৫(২) (এ)-এর অর্থের মধ্যে কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পত্তির উপর যে অধিকার রয়েছে তা "সম্পদ" গঠন করবে।

৩৬। **সুশীল কুমার আগরওয়ালের** (উপরে) মামলায়, এই আদালত ১৯৬৩ সালের স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের ১৪ (৩) (সি) ধারার বিশেষ উল্লেখ সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে।সিদ্ধান্তের ১৭ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন চুক্তির সারসংক্ষেপ করার পর, এই আদালত ১৯ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> *"১৯.জমির মালিকানার একটি অপরিহার্য ঘটনা হল নির্মাণ এবং নির্মিত এলাকা মোকাবেলা করার জন্য উন্নয়নের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর অধিকার।কিছু পরিস্থিতিতে, একটি উন্নয়ন চুক্তির অধীনে, একজন মালিক একজন ডেভেলপারকে এই ধরনের অধিকার প্রদান করতে পারেন।এটি মূলত স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার কিছু ঘটনার বিচ্ছেদ"।*

৩৭। অতএব, এই উপসংহারে আসা খুব কঠিন নয় যে, কর্পোরেট ঋণদাএবংর পক্ষে একাধিক নথির মাধ্যমে অধিকার ও স্বার্থের একটি গুচ্ছ তৈরি করা হয়েছিল, যেমন **(ক)** ২৪.০১.২০০৮ তারিখের সমঝোতাপত্র; **(খ)** ২৪.০১.২০০৮ তারিখের শেয়ারহোল্ডারদের চুক্তি; **(গ)** কর্পোরেট ঋণদাতার কাছ থেকে ইউকো ব্যাঙ্ক এবং এনার্জি প্রপার্টিজের প্রতি বিবেচনার প্রবাহ; **(ঘ)** ১৬.০৬.২০০৮ তারিখের উন্নয়ন চুক্তি; **(ঙ)** এনার্জি প্রপার্টিজের মূল শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা সম্পাদিত ০২.০৩.২০১০ তারিখের রেকর্ডিং মেমোরেন্ডাম; **(চ)** কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে এনার্জি প্রোপার্টি দ্বারা সম্পাদিত ২৪.০৬.২০১০ তারিখের রেকর্ডিং মেমোরেন্ডাম; এবং **(ছ)** প্রাথমিকভাবে কর্পোরেট ঋণদাএবংর দ্বারা বিজয়ের পক্ষে সম্পাদিত ছুটি ও লাইসেন্স চুক্তি, যা কেবল একটি নিশ্চিতকারী পক্ষ হিসাবে এনার্জি

প্রোপার্টি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।অধিকার এবং স্বার্থের এই গুচ্ছগুলির মধ্যে কয়েকটি, মালিকানা অধিকারের চরিত্র এবং ছায়ায় অংশ নেয়।অতএব, স্থাবর সম্পত্তির এই অধিকার এবং স্বার্থ অবশ্যই তথ্য স্মারকলিপিতে রেজোলিউশন প্রফেসনাল দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা দায়বদ্ধ এবং রেজোলিউশন প্রফেসনাল ধারা.২৫(২)(ক) এর অধীনে এর হেফাজত ও নিয়ন্ত্রণ নিতে বাধ্য।

<u>ইস্যু নং ২</u>

৩৮। এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি-র বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের আক্রমণের মূল ভিত্তি হল কোডের ১৮ ধারার অধীনে ব্যাখ্যা এবং বিচার বিভাগীয় ঘোষণার ভিত্তিতে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং তৃতীয় পক্ষের ইজারা গ্রহীতা/লাইসেন্সধারীর মধ্যে বিরোধ কোডের অধীনে কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের জন্য দায়বদ্ধ নয়।

৩৯। কিন্তু রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা সঠিকভাবে নির্দেশিত হিসাবে, ধারা ১৮-এর অধীনে ব্যাখ্যাটি "*এই ধারার উদ্দেশ্যে*" নামে একটি সতর্কতা দিয়ে শুরু হয়।অতএব, তৃতীয় পক্ষের মালিকানাধীন সম্পদের বাদ দেওয়া, কিন্তু চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে রাখা কর্পোরেট ঋণদাতার দখলে, "সম্পদ" অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা থেকে, ধারা ১৮-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অন্য কথায়, ধারা ১৮-এর অধীনে ব্যাখ্যাটি ধারা ২৫ পর্যন্ত প্রসারিত হয় না।

৪০। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ব্যাখ্যাটি মূলত "উপ-ধারা"-র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ২০১৮ সালের ২৬ নং আইন দ্বারা "*উপ-ধারা*" শব্দটি "*বিভাগ*" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।অতএব, ধারা ১৮-এর অধীনে ব্যাখ্যা আবেদনকারীদের পালানোর পথ সরবরাহ করবে না।যাই হোক না কেন, কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে তৈরি অধিকার ও স্বার্থের সমষ্টি এমনকি ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধ্যায়-১০-এর অধীনে একটি অন্তর্নিহিত সংস্থা গঠনের সমতুল্য হতে পারে এবং উক্ত আইনের ২০২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় সংস্থা সমাপ্তির পক্ষেও দায়বদ্ধ নাও হতে পারে, কারণ কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে এটি তৈরি করা বিবেচনার প্রবাহের সাথে যুক্ত ছিল।

৪১। সংবিধিবদ্ধ বিধানের ভিত্তিতে উত্থাপিত আপত্তিগুলি মোকাবেলা করার পরে, আসুন এখন দেখা যাক আপিলকারীরা কোন সিদ্ধান্তগুলির উপর প্রচুর নির্ভরশীল।

৪২। **অ্যাম্বাসি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (সুপ্রা) এমন একটি মামলা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কর্পোরেট ঋণদাতার স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার ছদ্মবেশে, এনসিএলটি খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ৮এ (৬)-এর ডিমিং বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে

কর্ণাটক সরকারকে একটি খনির ইজারা পুনর্নবীকরণের নির্দেশ জারি করে।এই ধরনের নির্দেশ জারি করার জন্য এন. সি. এল. টি-র এক্তিয়ারের প্রশ্ন উত্থাপন করে, কর্ণাটক সরকার এন. সি. এল. এ. টি-তে বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করার পরিবর্তে একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।উক্ত রিট পিটিশনটি গ্রহণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের এক্তিয়ার নিয়ে এই আদালতের সামনে এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খনির ইজারা পাওয়ার অধিকার কোনও বিধিবদ্ধ অধিকার বা চুক্তিগত অধিকার ছিল না।খনির ইজারা দেওয়ার জন্য আবেদনকারী কোনও ব্যক্তি তার আবেদনটি অন্যের আবেদনের সাথে বিবেচনা করার এবং ন্যায্য আচরণের অধিকারী হতে পারেন।একবার খনির ইজারা মঞ্জুর হয়ে গেলে, এই ধরনের অনুদানের শর্তাবলী অনুদানের অন্তর্ভুক্ত চুক্তির পাশাপাশি বিধিবদ্ধ বিধানের সাপেক্ষে হতে পারে। অতএব, **অ্যাম্বাসি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (উপরে)-এ নির্ধারিত অনুপাতটি নাও যেতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আপিলকারীদের উদ্ধার করা হয় যেখানে কেবলমাত্র কর্পোরেট ঋণদাতার প্রদত্ত অর্থের কারণে এনার্জি প্রোপার্টি মালিক হয়ে ওঠে এবং তারপরে কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে স্থাবর সম্পত্তিতে অত্যন্ত মূল্যবান অধিকার ও সুদের একটি বান্ডিল তৈরি করা হয়।

৪৩। গুজরাটের এই আদালতের সিদ্ধান্ত **উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড** (উপরে) আবেদনকারীদের উদ্ধারেও যেতে পারে না, কারণ এটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির সমাপ্তির ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই আদালত উক্ত মামলায় এই দুই বিষয়ে পার্থক্য করেছিল (১) একদিকে কেবল দেউলিয়া হওয়ার কারণে পি. পি. এ সমাপ্তির ফলে উদ্ভূত বিরোধ এবং অন্যদিকে (২) পি. পি. এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিরোধের মধ্যে পার্থক্য করেছে।

৪৪। **টাটা কনসালটেন্সি**-র সিদ্ধান্ত, আবেদনকারীদের সাহায্য করার পরিবর্তে, প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেট ঋণদাতার মামলাটিকে সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে, **গুজরাটের উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেডের** সিদ্ধান্তটি **টাটা কনসালটেন্সি**-তে (একই লেখকের দ্বারা) এই ভিত্তিতে আলাদা করা হয়েছিল যে, যদি সমাপ্তিটি কোনও আই. পি. এস. ও ফ্যাক্টো ধারা অর্থাৎ দেউলিয়া হওয়ার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হয়, তবে এন. সি. এল. টি-র এক্তিয়ার থাকবে, তবে এন. সি. এল. টি-র কোনও অবশিষ্ট এক্তিয়ার থাকবে না, যদি কোনও চুক্তির সমাপ্তি দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়।

৪৫। সুতরাং, আপিলকারীদের দ্বারা নির্ভর করা কোনও সিদ্ধান্তই স্থাবর সম্পত্তিতে কোনও কর্পোরেট ঋণদাতার অধিকার ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে নয়।

৪৬। প্রকৃতপক্ষে, এই আদালতের একমাত্র সিদ্ধান্ত যা সম্ভবত বর্তমান মামলার তথ্যের কাছাকাছি আসতে পারে, তা হল **রাজেন্দ্র কে ভুট্টা বনাম মহারাষ্ট্র হাউজিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং অন্যান্য**। উক্ত ক্ষেত্রে, একটি ত্রিপক্ষীয় যৌথ উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (১) সম্পত্তিতে ৬৭২টি বাড়ি দখল করা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী একটি সমিতি; (২) মহারাষ্ট্র আবাসন ও এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যা জমির মালিক ছিল; এবং (৩) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা। কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে সি. আই. আর. পি শুরু হওয়ার পর, এম. এইচ. এ. ডি. এ যৌথ উন্নয়ন চুক্তি বাতিলের জন্য একটি নোটিশ জারি করে।এন. সি. এল. এ. টি সম্পত্তিটিকে কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতে অস্বীকার করে।কিন্তু এই আদালত উক্ত সিদ্ধান্তকে উল্টে দিয়ে বলেছে যে ধারা ১৪ (১) (ডি) উক্ত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে আকৃষ্ট হয়েছে এবং এমনকি ১৮ ও ২৫ ধারার উল্লেখের প্রয়োজন নাও হতে পারে।যদিও উক্ত মামলাটি এমন একটি বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে যৌথ উন্নয়ন চুক্তির সমাপ্তি ধারা ১৪ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তবে উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পত্তি গঠন এবং দখল ও সম্পত্তির দখলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।

৪৭। আইনি অবস্থান দেখার পর, আসুন আমরা এখন মামলার তথ্যে ফিরে আসি যে এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি বিষয়টি সঠিকভাবে সমাধান করেছে কিনা।

৪৮। যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, এনসিএলটি-র কাছে দুটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। একটি ছিল রেজোলিউশন প্রফেশনাল এবং অন্যটি ছিল ভিক্টরি।সি. এ-তে ভিক্টরি দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি যত্ন সহকারে দেখলে ২০২০ সালের (আইবি) নং ১৪৬ এ এটা দেখাবে যে, যে সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির অধীনে তাদের দখল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে বেশি কোনও জমি দখল করার বিষয়ে কোনও মতবাদ ছিল না।সত্ত্ব-প্রদান ও অনুমতি চুক্তির অধীনে, মাসিক ৫,০০০/- টাকা লাইসেন্স ফি প্রদানের মাধ্যমে ভিক্টরিকে মাত্র ১০০০০ বর্গফুট জমি দখল এবংর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।যদি তাদের আবেদনের সপ্তম (গ) অনুচ্ছেদে একটি অস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়া হয় যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জমিতে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে না পারায় মালিক ও ডেভেলপার তাদের পূর্ণ সম্মতিতে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জমি থেকে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ সংশ্লিষ্ট জমি কোনও উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য খালি রাখা যেত না।

৪৯। নথি থেকে জানা যায় যে, ওই সম্পত্তিতে নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন ছিল।এই কারণেই এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি দখল করার অনুমতি দেওয়া জমির পরিমাণ পর্যন্ত ভিক্টরির স্বার্থ

রক্ষা করে ভারসাম্যের একটি সূক্ষ্ম কাজ করেছে।প্রকৃতপক্ষে, ভিক্টরি শুধুমাত্র একজন লাইসেন্সধারী, তার ইজারা গ্রহীতার মর্যাদাও নেই।একটি লাইসেন্স স্থাবর সম্পত্তিতে কোনও মালিকানা তৈরি করে না।

৫০। অতএব, এন. সি. এল. টি এবং এন. সি. এল. এ. টি ঠিকই বলেছিল যে কর্পোরেট ঋণদাতার সম্পত্তির দখল রক্ষা করা দরকার।এই কারণেই স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে রেগুলেশন ৩০-এর অধীনে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল।

উপসংহার

৫১। উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিবেচনা করে দেখি যে, বিতর্কিত আদেশগুলিতে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।তাই আপিল খারিজ করা হল।কোনো খরচ নেই .

বকেয়া আবেদন (গুলি), যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হল।

.....বিচারপতি
(ভি. রামাসুব্রমণিয়ান)

.....বিচারপতি
(পঙ্কজ মিথল)

নতুন দিল্লি
মার্চ ১৪, ২০২৩

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.